

☐非因應外規訂定

☒因應外規訂定

永豐金證券股份有限公司 FATCA 遵循作業管理政策辦法

制定單位：法令遵循處

核可單位：董事會

規章編號：法定/董/法遵/008

壹、目的

第一條 為確實遵循「美國海外帳戶稅收遵循法案」(以下簡稱 FATCA)之規範、或符合本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業所在之各國或地區與美國國稅局所簽訂跨政府協議(Intergovernmental Agreement, IGA)之要求，特訂定本遵循作業管理政策辦法(以下簡稱本辦法)。

貳、目標

第二條 本公司、本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業遵循 FATCA 之目標如下：

- 一、本公司、本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業屬 FATCA 定義之外國金融機構(Foreign Financial Institution, FFI)者，均應符合美國 FATCA 規範、我國政府及本公司轉投資事業所在國或地區與美國國稅局簽訂之跨政府協議，以及其他與 FATCA 相關之國內外各項指引或解釋函令。
- 二、確保所有相關人員皆瞭解並落實執行 FATCA 之要求，包括身分辨識、盡職調查、申報、扣繳及遵循查核等項目。
- 三、於遵循 FATCA 之規範下，減少或降低對客戶所造成之影響，對客戶盡合法、必要之告知或服務，以盡善良管理之義務。
- 四、協助 FATCA 負責人(Responsible Officer, RO)向美國國稅局進行盡職調查與內控有效之聲明。

參、範圍

第三條 本辦法在說明本公司、本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業針對 FATCA 所設計之遵循架構與規範，並闡明遵循人員於該過程中應扮演之角色與權責。本辦法適用本公司、本公司之子公司及孫公司等所有相關轉投資事業，相關轉投資事業如有另行訂定者，從其訂定之規範。

肆、作業規範

第四條 一、新帳戶身分辨識：針對 103 年 7 月 1 日(含)後所有開立新帳戶之個人或法人進行美國帳戶持有人身分辨識，並依循 FATCA 規範要求，徵提相關身分證明文件、扣繳憑證(如 W-8、W-9)或自我聲明書。

二、交易對手身分辨識：針對交易對手辨識是否遵循 FATCA，並依循 FATCA 規範要求，徵提相關身分證明文件與扣繳憑證(如 W-8、

W-9)。

三、既有帳戶盡職調查：針對於 103 年 6 月 30 日(含)前已開立之既有帳戶，依據本公司訂定之「美國海外帳戶稅收遵循法案盡職調查執行辦法」，執行盡職調查。本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業如另有規定者，從其規定執行。

四、扣繳：依據美國扣繳義務人的要求，提供充分資訊協助其遵循扣繳義務，並於發現美國扣繳義務人短扣繳或漏扣繳時，進行補扣繳。另，依爾後更新之規定，於 106 年 1 月 1 日以後給付海外轉付款項時，遵循相關扣繳義務。

五、申報：依本公司訂定之「美國海外帳戶稅收遵循法案申報作業辦法」，向美國國稅局定期申報美國帳戶、不合作帳戶或不遵循金融機構之相關資訊。本公司之子公司及孫公司等相關轉投資事業如另有規定者，從其規定執行。

六、新增/終止法律個體/業務辨識及簽約註冊事宜：針對新增轉投資事業或新設子公司達超過百分之五十之持股，或新增業務項目時，釐清前開新增轉投資事業或新設子公司法律個體類型，或新增業務項目是否致原非金融機構之轉投資事業形成符合 FATCA 定義之外國金融機構，並確認是否應遵循 FATCA 規範，進行簽約、註冊及其他遵循義務。另，如轉投資事業或子公司為外國金融機構，且於簽約、註冊後新增業務或商品，該轉投資事業應評估新增之事業或商品是否受 FATCA 影響，並做必要因應。金控及其轉投資之子孫公司若擔任 Lead FI 時，其須擔負之責任如下：

- (一) 註冊時需註明其本身為聯屬集團(Expanded affiliated group, EAG)之 Lead FI，並協助聯屬集團內之其他 FFI (Member FI) 完成註冊程序，終止其身分時亦需進行註銷登記。
- (二) 未來每六個月需至 IRS 網站，就其集團資訊進行更新。
- (三) 聯屬集團收購或出售 FFI 時，於交易日起 90 日內至 IRS 網站主動進行更新。
- (四) 聯屬集團內之 FFI，其 Chapter 4 Status (即 FATCA 身分)有變更時，需於變更日起 90 日內至 IRS 網站主動進行更新。
- (五) 聯屬集團內若有 Limited FFI 時，當其不再被視為 Limited FFI 時，Lead FI 需主動至 IRS 網站更新該 FFI 之狀態。

七、遵循查核：本辦法之管理機制應納入內部稽核或內部自行查核

範圍，以確認本公司、本公司之子公司及孫公司等所有相關轉投資事業相關人員皆落實遵循 FATCA 各項要求。內部稽核及內部自行查核所發現之缺失，應擬訂改善措施及加強辦理，並追蹤至符合 FATCA 規範為止。另就查核結果與改善進度向 FATCA 負責人報告。該查核及改善結果將為 FATCA 負責人出具相關聲明之主要依據。

第五條 組織權責本公司、本公司之子公司及孫公司等所有相關轉投資事業為確實遵循 FATCA 之規範，應由 FATCA 負責人及其指派協辦人員負責 FATCA 執行、遵循查核及相關資訊作業。各單位之執掌如下：

一、 Responsible Officer (FATCA 負責人)及其指派協辦人員執掌

1. 代表所屬轉投資事業至 IRS 註冊網站與美國國稅局簽訂外國金融機構合約(Foreign Financial Institution Agreement, FFIA)，並進行註冊。
2. 負責本辦法及其他 FATCA 相關辦法之制訂、實行、維持與有效性。
3. 協調遵循 FATCA 所需資源。
 - 3.1 負責 FATCA 執行單位間之協調、聯繫工作，並提供各單位於執行 FATCA 遵循作業之必要支援。
4. 負責本政府第四條第六項所述之新增法律個體及業務進行辨識，確認該新法律個體或業務是否應遵循 FATCA 規範。
5. 督導各項 FATCA 遵循作業。
 - 5.1 本辦法第四條第三項所述之既有帳戶盡職調查資料彙總。
 - 5.2 本辦法第四條第五項所述之美國帳戶、不合作帳戶或不遵循金融機構之相關資訊申報。
6. 針對 FATCA 未遵循事項督導改善措施。
 - 6.1 負責 FATCA 未遵循事項之彙整、監督與管理。
7. 回覆美國國稅局(IRS)函詢、檢查意見之回應及相關改善措施執行情形。
 - 7.1 若有 FATCA 遵循相關事項需要溝通或函覆時，需擔任與美國國稅局(IRS)、其他單位或機構（如境內外交易對手及台灣主管機關等）之溝通窗口。
 - 7.2 協助遵循查核單位了解 FATCA 規定，以利查核之有效性。
8. 簽署 FATCA 遵循聲明文件。如聲明期間無重大缺失，則出具無保留聲明。如聲明期間發生重大缺時，則出具保留聲明(Qualified Certification)。
9. 規劃 FATCA 教育訓練，包含新進人員教育訓練與在職人員之日常訓練。

10. 透過口語或書面方式，不定期提醒同仁落實 FATCA 遵循之重要性以及案例分享。
11. 於發生重大缺失時，立即著手改善措施，直至重大缺失消弭與改正，並於 RO 聲明時說明發生之重大缺失、該重大缺失已經改正，以及未來如何避免此類重大缺失再次發生之方法與措施。如重大缺失於 RO 聲明時仍未改正，應出具保留聲明(Qualified Certification)，並向美國國稅局解釋重大缺失發生之原因、預計之改正措施與時程，以及未來如何避免此類重大缺失再次發生之方法與措施。
12. 向管理階層報告 FATCA 遵循狀態，在遇執行上之困難時，向管理階層尋求必要之支援與協助。
13. 對 FATCA 法令變更、更新、修改等事項，持續追蹤與了解，並在影響遵循工作時，修改現有政策、辦法、規範與表單，或制訂新規範。

二、 FATCA 各權責單位執掌

1. 本公司就 FATCA 遵循作業與執行工作，包含但不限於新開戶身分辨識、盡職調查、扣繳、帳戶資訊申報等所推派之權責單位，應依所訂相關作業或執行辦法，於時限內確實執行。
2. 各權責單位應就所屬 FATCA 工作制定之相關作業或執行辦法、程序及表單進行維護與更新。
3. 協調各業務單位或其他配合單位執行所屬 FATCA 遵循工作。
4. 督導所屬權責單位內同仁熟稔所負責 FATCA 遵循工作，並落實所訂辦法之工作規範與要求。
5. 在發現未依所訂辦法執行或產生不合規情事時，要求執行人員立即改善，情節重大者，應要求執行人員提出書面改善報告，說明改善計劃與時程，經各權責單位主管核准後，依所訂時程立即改善。
6. 各權責單位應向 FATCA 負責人報告所屬遵循工作之進度以及是否有重大缺失之情事。在遇執行上之困難時，向 FATCA 負責人尋求必要之支援與協助。

三、 FATCA 遵循執行人員執掌

1. FATCA 遵循執行人員應依所屬權責單位訂定之 FATCA 遵循相關作業或執行辦法，落實相關遵循與查核工作，並主動回報工作進度予各權責單位負責人。
2. 熟稔所負責 FATCA 遵循工作以及作業或執行辦法，協助作業或執行辦法、程序及表單維護與更新。

3. 就各權責單位負責人所提之缺失或不合規情事，進行改善，必要時，準備書面改善計劃與時程，經權責單位負責人核准後，落實改善工作。
4. 遇執行困難時，向各權責單位負責人尋求必要之支援與協助
5. 妥善保管 FATCA 相關文件及表單。

四、 稽核單位執掌

1. 稽核單位應依各權責單位訂定之 FATCA 遵循相關作業或執行辦法，設計相關遵循稽核程序，並納入既有稽核規劃範圍。
2. 定期對各 FATCA 遵循相關單位進行稽核，以確認各單位是否落實執行 FATCA 相關工作，並依據稽核結果提出相關報告與缺失發現。
3. 追蹤各單位所發現缺失之改善狀況，並將相關缺失及其改善進度呈報予 RO，以作為出具書面聲明之參考。

五、 資訊單位執掌提供 FATCA 各權責單位執行 FATCA 遵循之協助。

陸、附則

第 六 條

- 一、本辦法未盡事宜，悉依美國 FATCA 規範、FATCA 有關之國內外各項指引或解釋函令及公司相關規定辦理。
- 二、本辦法經董事會核定，並自公告日起施行，修正時亦同。
- 三、本辦法應每年至少檢視一次，以反映美國 FATCA 規範及 FATCA 有關之國內外各項指引或解釋函令等最新發展狀況，確保 FATCA 遵循作業之有效性。

中華民國一〇三年五月二十八日第九屆董事會一〇三年第七次會議通過